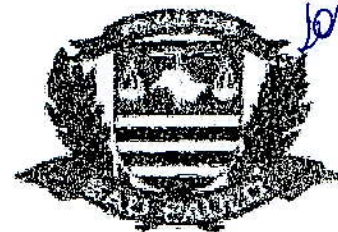


**SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO**



Dependência: 55º D.P. PARQUE S.RAFUEL

Boletim No.: 2218/2016

INICIADO: 10/08/2016 13:59hs e EMITIDO: 10/08/2016 17:42hs

Folha :1

JLLPNXCBDJEEHIYA

Boletim de Ocorrência de Autoria Conhecida.

Natureza(s):

Espécie: L 11343/06 - Entorpecentes

Natureza: Drogas sem autorização ou em desacordo (Art.33, caput)

Consumado

Local: RUA FORTIM ITAPOA, 140 - IGUATEMI - CEP: 08371-210 - S.PAULO
SP

Tipo de local: Via pública - Via pública

Circunscrição: 49 D.P. - SAO MATEUS

Ocorrência: 10/08/2016 às 11:50 horas

Comunicação: 10/08/2016 às 13:53 horas

Elaboração: 10/08/2016 às 13:59 horas

Flagrante: Sim

Indiciado:

- **CLAUDIO CALAZANS BARBOSA** - Presente ao plantão - RG: 43547578-SP
emitido em 03/09/2004 - Exibiu o RG original: Sim
Pai: JORGE TORRES BARBOSA - Mãe: MARIA APARECIDA DA SILVA CALAZANS
Natural de: S.PAULO -SP - Nacionalidade: BRASILEIRA - Sexo: Masculino
Nascimento: 23/11/1995 20 anos - Estado civil: Solteiro
Profissão: DESEMPREGADO - Instrução: 1 Grau completo
Advogado Presente no Plantão: Não - **Cutis: Branca** - Olhos: Pretos
Tipo de cabelo: Encaracolado - Cor do cabelo: Castanhos escuros
Comprim. do cabelo: CURTO - Altura: 1,75 - Compleição: MAGRO
Endereço Residencial: RUA LOURENÇO PENNA, 280 - VILA EMA - CEP: 08371-160
S.PAULO - SP

Testemunha:

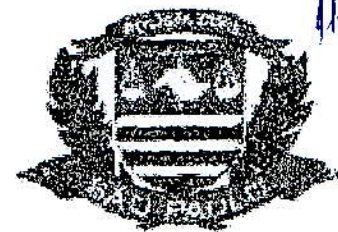
- VINICIUS LAGE PAMPLONA VAZ - Presente ao plantão - RG: 37637093-SP
emitido em 26/02/2013 - Exibiu o RG original: Sim
Pai: EVANDRO AUGUSTO PAMPLONA VAZ - Mãe: VERA LUCIA LAGE PAMPLONA VAZ
Natural de: RIO DE JANEIRO -RJ - Nacionalidade: BRASILEIRA
Sexo: Masculino - Nascimento: 03/04/1976 40 anos - Estado civil: Casado
Profissão: POLICIAL CIVIL - Instrução: Superior completo
CPF: 25014296807 - Advogado Presente no Plantão: Não - Cutis: Branca
Endereço Residencial: RUA ALDEIA DE SANTO INACIO, 696 - PQ SAO RAFAEL
S.PAULO - SP - Telefones: (11)2919-5582 (Residencial)

55º D.P. PARQUE S.RAFUEL

Endereço da delegacia : R ALDEIA DE SANTO INACIO, 696 - PQ SAO RAFAEL-S.PAULO-SP



SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO



Dependência: 55º D.P. PARQUE S.RAFUEL

Boletim No.: 2218/2016

INICIADO:10/08/2016 13:59hs e EMITIDO:10/08/2016 17:42hs

Folha :2

JLLPNXCBDJEEHIYA

Condutor:

- ANTONIO CARLOS CRISTAN - Presente ao plantão - RG: 10124662-SP
- Exibiu o RG original: Sim - Pai: ANTONIO CRISTAN
- Mãe: VANILDE PEREIRA CRISTAN - Natural de: TUPA -SP - Sexo: Masculino
- Nascimento: 05/10/1957 58 anos - Estado civil: Casado
- Profissão: POLICIAL CIVIL - Instrução: 2 Grau completo
- Advogado Presente no Plantão: Não - Cutis: Branca
- Endereço Residencial: RUA ALDEIA DE SANTO INACIO, 696 - PQ SAO RAFAEL
- S.PAULO - SP - Telefones: (11)2919-5582 (Residencial)

Objetos - (APREENDIDO)

- Tipo: Artigos para viagem - Subtipo: Pochete - Qtde: 1
- Observações: QUE ACONDICIONAVA OS ENTORPECENTES
- Pessoa relacionada: CLAUDIO CALAZANS BARBOSA
- Tipo: Valor/Moeda - Subtipo: Real - Observações: R\$ 20,00 (VINTE REAIS)
- Pessoa relacionada: CLAUDIO CALAZANS BARBOSA

Entorpecentes:

- Tóxico: Cocaína - Unidade: Grama - Qtde. encontrada: 6
- Acondicionamento: SUPOSITORIO - Quantidade: 14 - Involucro: PLÁSTICO
- Observações: SUBSTÂNCIA APARENTANDO SER COCAÍNA
- Tóxico: Maconha - Unidade: Grama - Qtde. encontrada: 160
- Acondicionamento: PAPELOTE - Quantidade: 39 - Involucro: PLÁSTICO
- Observações: SUBSTÂNCIA ESVERDEADA APARENTANDO SER MACONHA

Histórico:

Presente nesta distrital os Policiais Cíveis ora qualificados informando que em operação pela circunscrição da 8ª Seccional de Polícia, lograram em abordar o indiciado em atitude suspeita, momento em que foi encontrado em suas vestes a pochete contendo a quantidade de entorpecentes acima descrita.

Aos Policiais Cíveis, condutor e testemunha, o indiciado confessou estar comercializando entorpecentes, pois passa atualmente por dificuldades financeiras e foi o meio que encontrou para se sustentar. Não informou aos Policiais Cíveis quem é o proprietário dos entorpecentes, tampouco o valor que comercializa os mesmos.

Diante do exposto esta Autoridade Policial determinou pela sua prisão em flagrante delito pelo crime previsto no artigo 33 da Lei 11343/06.

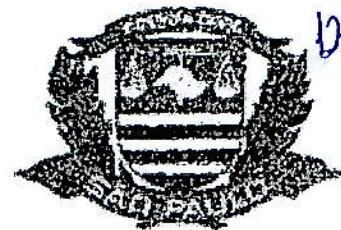
Os entorpecentes foram encaminhados à perícia, restando positivo para cocaína a

55º D.P. PARQUE S.RAFUEL

Endereço da delegacia : R ALDEIA DE SANTO INACIO, 696 - PQ SAO RAFAEL-S.PAULO-SP



SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO



Dependência: 55º D.P. PARQUE S.RAFUEL

Boletim No.: 2218/2016

INICIADO:10/08/2016 13:59hs e EMITIDO:10/08/2016 17:42hs

Folha :3

JLLPNXCBDJEEHIYA

quantidade de 1,8 gramas e para Tetrahydrocannabinol (Maconha) a quantidade de 147,5 grama, conforme laudo pericial 365.814/2016. Apreendido também vinte reais na posse do indiciado e também a pochete que acondicionava os entorpecentes. Nada mais.

Providências tomadas: MSG CEPOL

Número da Mensagem: 15786/16

Exames requisitados: IC-IML

Solução: BO PARA FLAGRANTE

RÔMULO MAYERHOFFER PEREIRA
ESCRIVÃO DE POLÍCIA

MARCO A. BERNARDINO SANTOS
DELEGADO DE POLÍCIA

55º D.P. PARQUE S.RAFUEL

Endereço da delegacia : R ALDEIA DE SANTO INACIO, 696 - PQ SAO RAFAEL-S.PAULO-SP



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
26ª VARA CRIMINAL
RUA ABRAHÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

SENTENÇA

Processo Digital nº: **0066917-89.2016.8.26.0050**
 Classe - Assunto: **Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins**
 Autor: **Justiça Pública**
 Indiciado: **CLAUDIO CALAZANS BARBOSA**

Vistos

Cláudio Calazans Barbosa foi denunciado como incurso no artigo 33, *caput*, da Lei 11.343/06, pois, no dia 10 de agosto de 2016, por volta das 11h50min, na Rua Fortim Itapoa, nº 140, bairro Iguatemi, nesta capital, trazia consigo, para fins de mercancia, 1,8 g. (uma grama e oito decigramas) de cocaína na forma de "crack", acondicionada em quatorze invólucros plásticos, e 147,5 g. (cento e quarenta e sete gramas e cinco decigramas) de *Cannabis Sativa L*, popularmente conhecida como maconha, acondicionada em trinta e nove "trouxinhas", substâncias entorpecentes que causam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

O acusado foi preso em flagrante delito na data dos fatos e teve sua prisão convertida em preventiva em 11 de agosto de 2016 (fls. 72/75). Foi concedida medida liminar nos autos do HC nº 2166418-35.2016.8.26.0000 em favor do réu em 23 de agosto de 2016. O alvará de soltura foi devidamente cumprido em 25 de agosto de 2016 (fls. 110 e 113).

O acusado foi notificado (fls. 115 e 117) e apresentou defesa prévia (fls. 122).

A denúncia veio acompanhada do inquérito policial e foi recebida em 16 de maio de 2017 (fls. 125).

O réu foi regularmente citado em audiência.

Após regular instrução, em debates, a acusação



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
26ª VARA CRIMINAL
RUA ABRAHÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

pretende a condenação do réu, nos termos da denúncia, por entender comprovadas a autoria e a materialidade do delito. Por sua vez, a defesa do réu requer sua absolvição, pela insuficiência do conjunto probatório.

É o relatório.

Decido.

A ação penal é procedente.

A materialidade está comprovada pelo auto de exibição e apreensão (fls. 19), pelo laudo de constatação (fls.34/36), pelos laudos de exame toxicológico (fls.133/135 e fls. 136/138) e pelos depoimentos testemunhais.

A autoria do delito também foi comprovada.

A testemunha Vinicius Lage Pamplona Vaz relatou que estava em patrulhamento pela área da 8ª Seccional. O local dos fatos é um conhecido ponto de tráfico de substância entorpecente. Abordou o réu e encontrou com ele uma pochete, a qual continha porções de cocaína e maconha, além de vinte reais. O réu confessou a prática do crime e disse aos policiais que estava desempregado e vendia substância entorpecente para ajudar sua família. Fazia pouco tempo que estava vendendo.

O réu confessou a prática do delito. Afirmou que estava vendendo substância entorpecente pois seu pai é desempregado estava e precisava ajudar sua família. Estava na atividade há duas semanas. Não havia muita droga. O policial lhe falou sobre sua família e o réu se convenceu a não mais praticar crimes naquele momento. Está trabalhando como marceneiro há dois meses.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
26ª VARA CRIMINAL
RUA ABRAHÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

Pois bem. O réu confessou a prática do crime e foi preso em flagrante em poder de cinquenta e três porções de substância entorpecente, de duas espécies diversas, em um conhecido ponto de tráfico, tendo o policial que efetuou sua prisão descrito com coerência e segurança as circunstâncias da prática do crime pelo réu.

O depoimento de policiais é digno de crédito, não havendo nos autos indícios de que estes tenham agido apenas com intuito de mera perseguição. Servidores públicos que são, muito bem sabem das consequências do falso testemunho. Os pretórios não veem os depoimentos dos policiais como inválidos ou parciais de antemão. Não se pode crer que queiram, deliberadamente, incriminar pessoas inocentes.

Neste sentido o posicionamento do Supremo Tribunal Federal: “o valor de depoimento testemunhal de servidores policiais – especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório – reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar – tal como ocorre com as demais testemunhas – que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos” (STF – HC 73518-5 – Rel. Celso de Mello – DJU 18.10.96, p. 39.846).

Inexistem, pois, dúvidas sobre a autoria e a materialidade do delito capitulado pelo artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006.

Passo a dosar a pena.

Na análise das chamadas “circunstâncias judiciais”, previstas no artigo 59 do Código Penal, considerando a culpabilidade do réu, as circunstâncias e consequências do delito, fixo a pena base no mínimo legal, cinco anos



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
26ª VARA CRIMINAL
RUA ABRAHÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

de reclusão e pagamento de quinhentos dias-multa.

A confissão do réu e a menoridade não influem na pena, pois fixadas no mínimo legal. Inexistem circunstâncias agravantes.

Em atenção ao artigo 33, §4º da Lei nº 11.343/2006, que estabelece causa de diminuição de pena calcada na primariedade e bons antecedentes do acusado que não se dedique às atividades criminosas e não integre organização criminosa, **reduzo a pena ao máximo**, estabelecendo-a em definitivo em um ano e oito meses de reclusão, além do pagamento de cento e sessenta e seis dias-multa.

Fixo o regime aberto para inicial cumprimento de pena.

O acusado preenche os requisitos do artigo 44, incisos I a III, do Código Penal, de modo que, nos termos do artigo 44, §2º, do mesmo diploma, a pena privativa de liberdade será substituída - por igual lapso temporal - **por duas restritivas de direitos, consistente em prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas** (artigo 43, IV, Código Penal), a critério do Juiz das Execuções, bem como pena de multa no valor correspondente a 50 UFESPs também para entidade a ser indicada pelo Juízo das Execuções.

O dia-multa, em face situação econômica do réu, será calculado no **valor unitário mínimo**. Deverá ser atualizado, nos termos do parágrafo 2º do artigo 49 do Código Penal, desde a data da infração.

Ante o exposto, julgo procedente a pretensão punitiva do Estado, e o faço para declarar o réu **Cláudio Calazans Barbosa** como incurso no artigo 33, *caput*, da Lei 11.343/2006, razão pela qual o condeno ao cumprimento de pena privativa de liberdade de um ano e oito meses de reclusão, em regime inicial aberto, além do pagamento de cento e sessenta e seis dias-multa. **SUBSTITUO a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos**, consistentes na prestação de serviços à comunidade, pelo mesmo período, autorizada a redução desse prazo, nos moldes do



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
26ª VARA CRIMINAL
RUA ABRAHÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

art. 46, § 4º, do Código Penal, bem como pena de multa no valor correspondente a 50 UFESPs também para entidade a ser indicada pelo Juízo das Execuções.

O réu poderá recorrer em liberdade.

Decreto o perdimento dos R\$20,00 apreendidos em favor da União.

Custas na forma da lei.

Transitada em julgado, lance-se o nome do réu no rol dos culpados.

Publicada em audiência, saem os presentes cientes e intimados. R. e C.

São Paulo, 5 de julho de 2017.

Érica Aparecida Ribeiro Lopes e Navarro Rodrigues
Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA